

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2035

הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"אתרי תרבות, פנאי ובילוי" – תאטרון, מוזיאון, בית קולנוע, בית תרבות, אולם מופעים, גלריה לאמנות, מתנ"ס, גן לאומי, גן חיות, אצטדיון וכיוצא באלה;

"רשות מקומית" – עירייה ומועצה מקומית;

"יום מנוחה" – שבת או מועדי ישראל;

"שירותי תחבורה ציבורית" – כהגדרתם בסעיף 77א לפקודת התעבורה¹.

2. הפעלת תחבורה

על אף האמור בכל דין או הסכם –

ציבורית ביום

מנוחה

(1) רשות מקומית רשאית להפעיל ביום מנוחה שירותי תחבורה ציבורית בתחומיה;

(2) רשות מקומית רשאית להפעיל בליל שישי שירותי תחבורה ציבורית אל מוקדי בילוי וחזרה מהם;

(3) לשם מתן שירותי תחבורה ציבורית כאמור בפסקאות (1) ו-(2), לא יועסקו נהגים שיום מנוחתם השבועי הוא שבת;

(4) החלטותיה של מועצת רשות מקומית על היקף שירותי התחבורה הציבורית כאמור בפסקאות (1) ו-(2) ופריסתם יהיו בהתאם למסקנות מסקר תושבים שייערך על פי חלוקתם לשכונות.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

(5) על אף האמור בכל דין או הסכם, בעל רישיון להפעלת קו שירות לאוטובוס בין-עירוני או מפעיל מסילת ברזל ארצית יפעיל את שירותיו גם ביום מנוחה, בין ריכוזי אוכלוסייה, ובין אלה לבין אתרי תרבות, פנאי ובילוי מרכזיים, והכול בהסכמת הרשות המקומית שבתחומה יופעלו שירותי תחבורה ציבורית, ובהתאם למסקנות סקר תושבים כאמור בפסקה (4) שר התחבורה והבטיחות בדרכים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לגבי הפעלת קווי שירות בין-עירוניים לאוטובוסים ביום מנוחה; בפסקה זו –

”בעל רישיון להפעלת קו שירות” – כמשמעותו בפקודת התעבורה;

”מפעיל מסילת ברזל ארצית” – כמשמעותו בפקודת מסילות הברזל, [נוסח חדש], התשל”ב–1972²;

(6) התשלום בעבור שירותי תחבורה ציבורית ביום מנוחה כאמור בסעיף זה יתבצע באמצעות כרטיס מגנטי בלבד.

ד ב ר י ה ס ב ר

במציאות הקיימת כיום, ברוב המקומות בישראל אין כלל תנועה של תחבורה ציבורית בימי מנוחה, בעוד שתנועת התחבורה הפרטית אינה מוגבלת. משמעות הדבר היא שתושבי ישראל שאין בבעלותם רכב פרטי מופלים לרעה בצורה בלתי הוגנת.

לפיכך, מוצע להסדיר את הפעלת התחבורה הציבורית ביום מנוחה כדי לתת מענה לצרכיהם של מרבית אזרחי המדינה ולאפשר את הפעלת התחבורה הציבורית ביום מנוחה לפי שיקול דעתה של כל רשות מקומית, בהתאם למסקנות סקר התושבים שייערך בה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אביגדור ליברמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/363) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/548).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/990) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת גלעד קריב וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/634).

הצעת החוק זהה לפ/25/634 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו”ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח’ בשבט התשפ”ג (30.01.2023)

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ’ 485.

